

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 277/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายเสงี่ยม ต้องใจ

จำเลย

นายเสงี่ยม ต้องใจ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกา ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้น และเป็นข้อกฎหมายในสาระสำคัญในประเด็นของคดีสมควรที่ศาลสูงจะได้พิจารณาวินิจฉัย โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 38)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336(ที่ถูกลบ 336 วรรคแรก)ประกอบด้วย มาตรา 80 และ มาตรา 366 ทวิ ให้จำคุก 4 ปี 12 เดือน คดีของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 37 แผ่นที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 38)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า พยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยใช้มือดึงสาย
สะพาย กระเป๋าของผู้เสียหาย ผู้เสียหายแย่งคืนได้จำเลยจึงขับรถหลบหนีไป จำเลย
มีความผิดฐานพยายามวิ่งราวทรัพย์ตามฟ้อง จำเลยฎีกาโดยยกเหตุผลต่าง ๆ ขึ้นเป็น
ข้อฎีการวมทั้งอ้างเหตุผลว่าล่ามผู้แปลคำเบิกความของผู้เสียหายเป็นผู้ร่วมรู้เห็น
เหตุการณ์ในคดีด้วย จึงรับฟังไม่ได้ และสรุปว่า ข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของโจทก์
ยังฟังไม่ได้ปรากฏชัดว่าจำเลยได้ลงมือฉกฉวยกระเป๋าของผู้เสียหาย จึงฟังไม่ได้ว่า
จำเลยลงมือกระทำผิดตามฟ้องเป็นการฎีกาดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ
ศาลอุทธรณ์จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า พยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยใช้มือดึงสาย
สะพาย กระเป๋าของผู้เสียหาย ผู้เสียหายแย่งคืนได้จำเลยจึงขับรถหลบหนีไป จำเลย
มีความผิดฐานพยายามวิ่งราวทรัพย์ตามฟ้อง จำเลยฎีกาโดยยกเหตุผลต่าง ๆ ขึ้นเป็น
ข้อฎีการวมทั้งอ้างเหตุผลว่าล่ามผู้แปลคำเบิกความของผู้เสียหายเป็นผู้ร่วมรู้เห็น
เหตุการณ์ในคดีด้วย จึงรับฟังไม่ได้ และสรุปว่า ข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของโจทก์
ยังฟังไม่ได้ปรากฏชัดว่าจำเลยได้ลงมือฉกฉวยกระเป๋าของผู้เสียหาย จึงฟังไม่ได้ว่า
จำเลยลงมือกระทำผิดตามฟ้องเป็นการฎีกาดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ
ศาลอุทธรณ์จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ตัน เวทไว-ชวลิต ทราญภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ